

Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Aktenzeichen	MID-STRAT-2026-07
Auftraggeber	Ministerium für Inneres und Digitalisierung Musterland
Vorhaben	Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst
Band	Aktenstücke und Anlagen

Dokumentenband

Interne Projekttakte BM-2026-CYBER-005

Prüfnotiz Teilnahmewettbewerb Cybersicherheitsberatung

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Prüfnotiz Teilnahmewettbewerb Cybersicherheitsberatung

1. Rollenentscheidung

Beratung Mustertal nimmt nicht allein teil, sondern bildet mit Beratung Norddeutschland GmbH eine Bietergemeinschaft. Dadurch werden Umsatz, Referenzen und Personalkapazität ohne Drittunternehmensleihe gebündelt.

2. Eignungslücken

Anforderung	Beratung Mustertal	Beratung Norddeutschland	Ergebnis
Umsatz 5 Mio. EUR	4.2 Mio. EUR	1.1 Mio. EUR	gemeinsam erfüllt
fünf Referenzen	drei	zwei	gemeinsam erfüllt
OSCP/CISSP	sechs Personen	drei Personen	erfüllt
24/7-Reaktionsdienst	nur werktags	Rufbereitschaft	Konzept erforderlich

3. Vergaberisiko

Die Auswahlmatrix enthält ein Distanzkriterium zum Ministeriumssitz. Dieses Kriterium ist erkennbar diskriminierend, wenn es nicht als konkrete Reaktionszeit, sondern als Sitznähe bewertet wird. Rüge wird vorbereitet.

Vergabeakte BM-2026-CYBER-005

Auszug Bietergemeinschaftsvertrag Cybersicherheitsberatung

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Auszug Bietergemeinschaftsvertrag Cybersicherheitsberatung

§ 1 Zweck der Bietergemeinschaft

Die Parteien bilden eine Bietergemeinschaft zur Teilnahme am Vergabeverfahren MID-STRAT-2026-07 und zur gemeinsamen Leistungserbringung im Zuschlagsfall.

§ 2 Federführung

Federführerin ist Beratung Mustertal GmbH. Sie ist bevollmächtigt, Erklärungen gegenüber der Vergabestelle abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht gilt auch für Rügen, Aufklärungsantworten und Teilnahmeantrag.

§ 3 Leistungsteile

Beratung Mustertal übernimmt Projektleitung, Architekturberatung und Datenschutzkoordination. Beratung Norddeutschland übernimmt Incident-Response-Bereitschaft, technische Analyse und Penetrationstests.

§ 4 Haftung

Die Mitglieder haften gegenüber dem Auftraggeber gesamtschuldnerisch. Interne Ausgleichsansprüche bleiben unberührt.

§ 5 Vergaberechtliche Erklärungen

Jedes Mitglied reicht Eigenerklärungen zu §§ 123 und 124 GWB sowie die geforderten Eignungsnachweise ein. Änderungen der Zusammensetzung werden der Vergabestelle unverzüglich angezeigt.

Ministerium für Inneres und Digitalisierung Musterland

Rüge gegen Sitz- und Distanzkriterium

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Rüge gegen Sitz- und Distanzkriterium

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir rügen das Auswahlkriterium Sitz innerhalb 200 km Luftlinie zum Ministeriumssitz, das mit 10 Prozent in die Bewerberauswahl eingehen soll.

1. Vergaberechtsverstoß

Das Kriterium knüpft an den Unternehmenssitz an und benachteiligt Unternehmen aus anderen Regionen, obwohl die Leistungsfähigkeit über konkrete Reaktionszeiten, Rufbereitschaft, Vor-Ort-Verfügbarkeit und Sicherheitskonzept bewertet werden kann. Das Sitzkriterium verstößt gegen § 97 Abs. 1 und 2 GWB.

2. Abhilfe

Wir bitten, das Sitzkriterium zu streichen und durch ein sachbezogenes Reaktionszeit- und Verfügbarkeitskriterium zu ersetzen. Zugleich ist die Teilnahmefrist angemessen zu verlängern, damit alle Bewerber die Änderung berücksichtigen können.

Mit freundlichen Grüßen

Beratung Mustertal GmbH

Dr. Anna Beraterin

Ministerium für Inneres und Digitalisierung Musterland

Teilnahmeantrag Bietergemeinschaft Cybersicherheitsberatung

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Teilnahmeantrag Bietergemeinschaft
Cybersicherheitsberatung

1. Bewerber

Bewerberin ist die Bietergemeinschaft Beratung Mustertal GmbH und Beratung Norddeutschland GmbH.
Federführerin ist Beratung Mustertal GmbH.

2. Eignungsnachweise

Nachweis	Datei	Bewertung intern
Eigenerklärung §§ 123 und 124 GWB	anlage_01_eigenerklaerungen.pdf	vollständig
Umsatznachweise 2023 bis 2025	anlage_02_umsatz.pdf	gemeinsam über 5 Mio. EUR
Referenzen	anlage_03_referenzen.pdf	fünf Referenzen, davon zwei Ministerialprojekte
Zertifikate	anlage_04_zertifikate.pdf	OSCP, CISSP, ISO 27001
BG-Erklärung	anlage_05_bg_erklaerung.pdf	gesamtschuldnerische Haftung enthalten

3. Angebotsstrategie

Der Teilnahmeantrag betont konkrete Reaktionszeiten und belastbare Rufbereitschaft, um das unzulässige
Sitzkriterium auch inhaltlich zu neutralisieren. Die Rüge bleibt aufrechterhalten.

Vergabekammer des Landes Musterland

Nachprüfungsantrag gegen diskriminierendes Sitzkriterium

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Nachprüfungsantrag gegen diskriminierendes Sitzkriterium

Anträge

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, das Auswahlkriterium Sitz innerhalb 200 km Luftlinie aufzuheben.
2. Der Antragsgegner wird verpflichtet, die Auswahlunterlagen diskriminierungsfrei neu zu fassen.
3. Die Teilnahmefrist ist angemessen neu zu bestimmen.

Zulässigkeit

Die Antragstellerin ist antragsbefugt. Die Rüge vom 10.07.2026 wurde rechtzeitig erhoben. Die Vergabestelle hat nicht abgeholfen. Die Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB ist gewahrt.

Begründetheit

Das Sitzkriterium ist kein sachgerechtes Mittel zur Bewertung der Leistungsfähigkeit. Reaktionsfähigkeit kann durch Service Level, Bereitschaft, Personaldisposition und Notfallkonzept geprüft werden. Die räumliche Nähe des Firmensitzes ist dafür weder erforderlich noch angemessen.

Zuschlagssperre

Im Teilnahmewettbewerb droht kein Zuschlag, aber eine fehlerhafte Bewerberauswahl. Die Vergabekammer soll sicherstellen, dass die Bewerberauswahl nicht auf das beanstandete Kriterium gestützt wird.

Interne Prozessakte BM-2026-CYBER-005

Rechtsmittelvorsorge vor der Entscheidung der Vergabekammer

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Rechtsmittel- und Kostenvermerk

1. Anlass

Die mündliche Verhandlung vor der Vergabekammer ist abgeschlossen; eine Entscheidung ist noch nicht zugestellt. Die Geschäftsführung benötigt vorab eine belastbare Entscheidungsgrundlage für den Fall einer vollständigen oder teilweisen Zurückweisung.

2. Rechtsmittelziele nach Entscheidungsausgang

Entscheidung der Vergabekammer	möglicher Rechtsmittelantrag	wirtschaftliches Ziel
vollständige Zurückweisung	Aufhebung und diskriminierungsfreie Neufassung	Zugang zur Angebotsphase
nur Streichung der Sitzwertung	regelmäßig kein eigener Angriff	schnelle Fortsetzung
Ersatz durch ebenfalls regionales Kriterium	Angriff auf verdeckte Standortwirkung	funktionale Reaktionsanforderung
Rückversetzung ohne ausreichende Frist	Teilbeschwerde zur effektiven Teilnahme	mindestens vollständige Neubearbeitung

3. Tragende Argumente

1. Die Entfernung des Unternehmenssitzes misst weder die tatsächliche Eintreffzeit des vorgesehenen Teams noch die Belastbarkeit von Rufbereitschaft und Vertretung.
2. Eine funktionale Reaktionsanforderung kann mit Einsatzplan, Bereitschaft, Reisezeitmodell und Ersatzpersonal auftragsbezogen nachgewiesen werden.
3. Ein Regionalbonus ist nur dann vertretbar, wenn er nicht an den bestehenden Sitz anknüpft, allen Bewerbern offensteht und zur Leistung in einem angemessenen Verhältnis steht.
4. Die Bietergemeinschaft hat konkrete Vor-Ort-Prozesse angeboten; deren Tatsachengrundlage ist von einer pauschalen Sitzvermutung zu trennen.

4. Frist und Freigabe

Die sofortige Beschwerde ist innerhalb der gesetzlichen Zwei-Wochen-Frist einzulegen und zugleich zu begründen. Fristbeginn, Zustellungsnachweis, anwendbare Fassung des GWB und Vertretungsbefugnis werden am Tag des Beschlusseingangs in einem gesonderten Fristenblatt festgehalten.

Position	interner Korridor netto	Freigabe
Beschwerdebegründung und Termin	18.000 bis 30.000 EUR	Geschäftsführung
technische Reisezeitbewertung	4.000 bis 7.500 EUR	Projektleitung
möglicher Vergleichstermin	3.000 bis 6.000 EUR	Geschäftsführung
gegnerische Kosten	nach Streitwert und Ausgang	Rechtsabteilung

Vor Einlegung ist zu prüfen, ob die Entscheidung bereits eine diskriminierungsfreie Teilnahme ermöglicht oder ein gerichtlicher Vergleich den Zugang schneller und kostenschonender sichert.

5. Entscheidungsblatt am Zustellungstag

Prüfschritt	Verantwortlich	Frist	Abbruchkriterium
Beschluss und Zustellnachweis sichern	Rechtsabteilung	sofort	unklarer Fristbeginn
Tenor gegen Rechtsschutzziel spiegeln	Verfahrensbevollmächtigte	vier Stunden	vollständige Teilnahme bereits eröffnet
Akten- und Beweislücken markieren	Projektleitung	ein Arbeitstag	kein kausaler Nachteil
Beschwerde- und Vergleichskorridor aktualisieren	Geschäftsführung	zwei Arbeitstage	Kosten über Freigabekorridor
Einlegung freigeben	Geschäftsführung und Rechtsabteilung	spätestens drei Arbeitstage vor Fristende	keine belastbare Erfolgslinie

Eine Beschwerde wird nur freigegeben, wenn konkreter Antrag, entscheidungserheblicher Fehler, Beweismittel, Zuschlagschance und wirtschaftlicher Nutzen in einer einseitigen Entscheidungsvorlage zusammengeführt sind.

Beteiligte im Verfahren VK ML 12-31/26

**Beschluss zum Sitzkriterium im Teilnahmewettbewerb
MID-STRAT-2026-07**

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

**Beschluss zum Sitzkriterium im Teilnahmewettbewerb
MID-STRAT-2026-07**

Tenor

- 1. Dem Antragsgegner wird untersagt, die Auswahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber unter Anwendung des Kriteriums „Unternehmenssitz innerhalb von 200 km Luftlinie“ fortzusetzen.
- 2. Bei fortbestehender Beschaffungsabsicht wird der Antragsgegner verpflichtet, den Teilnahmewettbewerb in den Stand vor Ablauf der Teilnahmefrist zurückzusetzen, das Kriterium auftragsbezogen neu zu fassen und die Teilnahmefrist angemessen zu verlängern.
- 3. Soweit die Antragstellerin die ersatzlose Streichung jedes Vor-Ort-Kriteriums beantragt, wird der Antrag zurückgewiesen.
- 4. Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragstellerin zu einem Fünftel und der Antragsgegner zu vier Fünfteln.

Gründe

Die Bekanntmachung wurde am 03.07.2026 veröffentlicht. Die Antragstellerin rügte das für die Bewerberauswahl mit zehn Prozent gewichtete Sitzkriterium am 10.07.2026 und reichte nach Nichtabhilfe fristgerecht den Nachprüfungsantrag ein.

Das Ziel, bei Sicherheitsvorfällen kurzfristig qualifiziertes Personal vor Ort verfügbar zu haben, weist einen Auftragsbezug auf. Die Entfernung des satzungsmäßigen Unternehmenssitzes misst diese Fähigkeit jedoch nur mittelbar. Sie sagt weder aus, wo das vorgesehene Projektteam eingesetzt wird, noch ob Rufbereitschaft, Reiseplanung und Ersatzpersonal die geforderte Reaktionszeit sichern.

Der EuGH hat in der Rechtssache C-234/03, Contse, örtliche Näheanforderungen am Auftragsbezug, an Gleichbehandlung und an Verhältnismäßigkeit gemessen. Der Auftraggeber darf daher eine erforderliche Reaktionsleistung verlangen, muss aber allen Bewerbern ermöglichen, sie durch eine geeignete Organisation unabhängig vom Unternehmenssitz nachzuweisen.

Maßgaben für das weitere Verfahren

Regelungsbereich	Unzulässige Fassung	Zulässiger Prüfungsansatz
Standort	Entfernung des Unternehmenssitzes	verbindliche Mobilisierungs- und Eintreffzeit
Personal	bloße Beschäftigtenzahl am Sitz	benanntes Einsatzteam und Vertretungsplan
Nachweis	Eigenerklärung ohne Prüfkriterium	Einsatzplan, Bereitschaftsmodell, Referenztest
Wertung	Punkte allein nach Kilometern	Punkte nach messbarer Reaktions- und Wiederherstellungsleistung

Der Auftraggeber darf eine sachlich erforderliche maximale Eintreffzeit als Mindestanforderung festlegen und bessere, tatsächlich nutzbare Reaktionszeiten werten. Doppelbewertungen zwischen Eignung und Zuschlag sind durch eine eindeutige Zuordnung zu vermeiden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich beim zuständigen Oberlandesgericht einzulegen und zugleich zu begründen. Wegen des Verfahrensbeginns nach dem 30.06.2026 gelten die §§ 172 und 173 GWB in der nach § 187 Abs. 2 GWB maßgeblichen neuen Fassung.

Oberlandesgericht Musterstadt - Vergabesenat

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK ML 12-31/26

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK ML 12-31/26

Anfechtungsumfang und Anträge

Die Antragstellerin greift den am 14.08.2026 zugestellten Beschluss nur an, soweit die Vergabekammer den Antrag auf ersatzlose Streichung eines Vor-Ort-Auswahlkriteriums zurückgewiesen und ihr Kosten auferlegt hat.

Sie beantragt,

- 1. Nummer 3 des Tenors aufzuheben und dem Antragsgegner aufzugeben, bei der Bewerberauswahl weder Unternehmenssitz noch eine vor Zuschlag vorzuhaltende örtliche Betriebsstätte zu bewerten;
- 2. hilfsweise klarzustellen, dass nur die mit dem vorgesehenen Projektteam verbindlich angebotene Reaktionsleistung und nicht dessen gegenwärtiger Aufenthaltsort bewertet werden darf;
- 3. die Kostenentscheidung entsprechend zu ändern.

Zulässigkeit

Das Vergabeverfahren begann mit der Bekanntmachung am 03.07.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB gilt neues Recht. Die Zwei-Wochen-Notfrist des § 172 Abs. 1 GWB endet am 28.08.2026. Diese Beschwerde wird zugleich begründet. Die übrigen Beteiligten erhalten zeitgleich eine Ausfertigung.

Soweit der Nachprüfungsantrag teilweise abgelehnt wurde, hat die Beschwerde nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung. Die Antragstellerin beantragt deshalb keine Verlängerung einer nicht bestehenden automatischen Wirkung, sondern verfolgt die Sachentscheidung mit besonderer Beschleunigung.

Beschwerdegründe

Die Kammer hat zu Recht die Sitznähe verworfen, lässt mit ihrer offenen Formulierung aber zu, dass der Auftraggeber denselben Regionalvorteil als vorab vorzuhaltende Betriebsstätte wiedereinführt. Für die ausgeschriebene Beratung ist eine physische Eintreffzeit nur in bestimmten Krisenszenarien erforderlich. Der überwiegende Leistungsanteil wird remote oder in planbaren Workshops erbracht.

Ein auftragsbezogener Maßstab muss daher zwischen Alarmannahme, qualifizierter Remote-Reaktion und gegebenenfalls physischer Eintreffzeit unterscheiden. Ein Bewerber darf die Leistung durch ein belastbares Einsatzmodell nachweisen; eine Niederlassung vor Zuschlag wäre unverhältnismäßig.

Tatsachen und Beweismittel

Tatsache	Beweismittel	Bedeutung
24/7-Rufbereitschaft steht	Dienstplan Anlage B 4	Reaktion binnen 15 Minuten
zwei Einsatzteams verfügbar	Personalzuordnung Anlage B 5	Ausfallsicherheit
Anfahrt in höchstens 150 Minuten	Routing- und Fahrzeugkonzept Anlage B 6	physische Einsatzfähigkeit
Remote-Bearbeitung dominiert	Leistungsbeschreibung Kapitel 3	Sitznähe für Hauptleistung ohne Aussagekraft

Unterschrift

Rechtsanwältin Dr. Lea Verding
für die Antragstellerin

Oberlandesgericht Musterstadt - Vergabesenat

**Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Bietergemeinschaft
Beratung Mustertal**

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

**Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der
Bietergemeinschaft Beratung Mustertal**

Antrag

Der Antragsgegner beantragt, die sofortige Beschwerde zurückzuweisen.

Klarstellung des Beschaffungsbedarfs

Das Ministerium wird weder den satzungsmäßigen Sitz noch eine bereits bei Bewerbung vorhandene Niederlassung bewerten. Nach der Rückversetzung soll ausschließlich geprüft werden, ob das für den Auftrag verbindlich benannte Team definierte Reaktionsstufen einhalten kann.

Stufe	Ereignis	Mindestleistung	Bewertbarer Mehrwert
R1	kritischer Sicherheitsalarm	qualifizierte Remote-Reaktion binnen 20 Minuten	belastbare Verkürzung bis zehn Minuten
R2	forensische Sicherung	einsatzbereite Fachkraft binnen 60 Minuten remote	paralleles Zweitteam
R3	physischer Einsatz angeordnet	Eintreffen binnen 180 Minuten	belastbare Verkürzung bis 120 Minuten
R4	länger dauernde Krise	Schichtbetrieb binnen acht Stunden	nachgewiesene Reservekapazität

Rechtliche Einordnung

Auftragsbezogene Reaktionszeiten sind nicht mit einem Standortkriterium gleichzusetzen. Entscheidend ist, dass jeder Bewerber die gleiche Anforderung unabhängig von Herkunft oder Sitz erfüllen kann und dass das Ministerium nur die verbindlich angebotene Leistung wertet. Die Forderung der Beschwerdeführerin, jede physische Reaktionsleistung auszuschließen, greift in die sachgerechte Bestimmung des Beschaffungsbedarfs ein.

Das Ministerium wird die Mindestanforderung und die Zuschlagswertung voneinander trennen. Die Eignungsprüfung beantwortet, ob ausreichende personelle und organisatorische Mittel vorhanden sind. Die spätere Angebotswertung beurteilt ausschließlich die Qualität des konkreten Einsatzkonzepts, ohne dieselbe Referenz oder Mitarbeiterzahl erneut zu bepunkten.

Verfahrenssicherung

Bis zur Veröffentlichung der berichtigten Unterlagen erfolgt keine Bewerberauswahl. Alle registrierten Unternehmen erhalten die geänderte Matrix gleichzeitig. Die Teilnahmefrist wird ab Bereitstellung der vollständigen Fassung neu mit 20 Kalendertagen bemessen. Änderung, Fragen und Antworten werden in der Vergabeakte versioniert.

Beteiligte im Beschwerdeverfahren Verg 6/26

Vergleich im Beschwerdeverfahren MID-STRAT-2026-07

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Vergleich im Beschwerdeverfahren MID-STRAT-2026-07

Die Beteiligten schließen zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens folgenden Vergleich:

1. Rückversetzung und Unterlagen

Der Antragsgegner setzt den Teilnahmewettbewerb in den Stand vor Ablauf der Teilnahmefrist zurück. Das Kriterium der Entfernung oder des Unternehmenssitzes entfällt. Eine bereits bestehende Niederlassung im Umkreis des Ministeriums wird weder verlangt noch positiv bewertet.

2. Funktionale Reaktionsanforderung

Der Antragsgegner darf die in seiner Erwiderung beschriebenen Reaktionsstufen R1 bis R4 als funktionale Anforderungen verwenden. Bewertet werden nur verbindliche, mit Personal-, Bereitschafts- und Vertretungsplan hinterlegte Leistungszusagen. Der gegenwärtige Wohn-, Arbeits- oder Unternehmenssitz darf nicht als Ersatzindikator herangezogen werden.

3. Transparenz und Gleichbehandlung

- 1. Die geänderte Auswahl- und Wertungsmatrix wird vollständig mit Bewertungsmaßstab veröffentlicht.
- 2. Alle registrierten Unternehmen erhalten dieselbe Fassung gleichzeitig.
- 3. Die neue Teilnahmefrist beträgt mindestens 20 Kalendertage ab Bereitstellung sämtlicher geänderter Unterlagen.
- 4. Bereits eingereichte Teilnahmeanträge können ersetzt oder bestätigt werden.
- 5. Die Vergabeakte dokumentiert Versionsstand, Versandzeitpunkt, Fragen, Antworten und Einzelbewertungen.

4. Nachweisprüfung

Nachweis	Prüfgegenstand	Keine zulässige Schlussfolgerung
Dienst- und Rufbereitschaftsplan	personelle Verfügbarkeit	bloße Nähe des Unternehmenssitzes
Einsatz- und Routingkonzept	realistische Eintreffzeit	pauschaler Regionalbonus
Vertretungsplan	Ausfallreserven	Doppelwertung der Beschäftigtenzahl
Referenz	tatsächliche Krisenorganisation	automatische Übertragung ohne Vergleichbarkeit

5. Kosten und Erledigung

Die Gerichtskosten werden gegeneinander aufgehoben. Außergerichtliche Kosten trägt jeder Beteiligte selbst. Mit Wirksamwerden dieses Vergleichs ist das Beschwerdeverfahren beendet. Die Kostenentscheidung der Vergabekammer bleibt im Übrigen bestehen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Vergabeakte MID-STRAT-2026-07

Umsetzung des gerichtlichen Vergleichs

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Umsetzung des gerichtlichen Vergleichs

1. Rückversetzung

Der Teilnahmewettbewerb wird in den Stand vor Ablauf der Teilnahmefrist zurückversetzt. Die bisherige Auswahlentscheidung und sämtliche darauf aufbauenden Einladungen zur Angebotsabgabe werden aufgehoben. Der gerichtliche Vergleich vom 03.09.2026 wird vollständig in der Vergabeakte hinterlegt.

2. Trennung der Prüfungsstufen

Prüfungsstufe	zulässiger Gegenstand	nicht erneut zu verwenden
Mindestanforderung Eignung	personelle und organisatorische Fähigkeit zur vereinbarten Rufbereitschaft	Unternehmenssitz oder Luftlinienentfernung
Bewerbersauswahl	Erfahrung des benannten Teams und vergleichbare Krisenreferenzen	bloße Nähe ohne Leistungsbezug
Angebotswertung	konkrete, verbindliche Reaktions- und Wiederherstellungsleistung	bereits bei der Eignung verbrauchte Unternehmenskennzahlen
Auftragsausführung	tatsächlich einzuhaltende Service Levels	unverbindliche Zielbeschreibungen

Die Vergabestelle dokumentiert für jedes Feld, ob es Eignung, Auswahl, Zuschlag oder Vertragsvollzug betrifft. Derselbe Tatsachenaspekt darf nicht ohne eigenständigen Mehrwert mehrfach bewertet werden.

3. Veröffentlichung und Fristen

Die geänderte Bekanntmachung, Auswahlmatrix und Teilnahmeunterlage werden am 07.09.2026 gleichzeitig bereitgestellt. Die neue Teilnahmefrist endet am 28.09.2026, 12:00 Uhr. Bereits eingereichte Anträge können vollständig ersetzt oder ausdrücklich bestätigt werden; eine Bestätigung ist nur zulässig, wenn sämtliche neuen Erklärungen beigelegt sind.

4. System- und Freigabekontrolle

Kontrolle	Sollzustand	Nachweis
Portalversion	alle Unternehmen sehen Version 05	Export und Screenshot
Kriteriengewicht	Summe exakt 100 Prozent	Rechenblatt mit Zellschutz
Sitzbezug	keine Suchtreffer in Auswahl- oder Wertungsfeldern	dokumentierter Volltextcheck
Frist	mindestens 20 Kalendertage ab Bereitstellung	Fristenblatt
Altstände	nur archiviert, nicht auswählbar	Rechteprotokoll

Die Projektleitung erhält keine Freigabe zur Auswahlentscheidung, bevor Rechtsamt und Innenrevision den Versions- und Kriterienabgleich gegengezeichnet haben.

Ministerium des Innern Musterland Zentrale Vergabestelle

Vergabeakte und registrierte Bewerber

Funktionale Reaktionsanforderungen ohne Standortbonus

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Auswahl- und Wertungsmatrix Reaktionsleistung

1. Eignungsmindestanforderungen

Kennung	Anforderung	Nachweis	Prüfung
E-1	ständig erreichbare deutschsprachige Rufannahme	Organisationsbeschreibung	erfüllt oder nicht erfüllt
E-2	mindestens zwei benannte Incident Leads und zwei Vertretungen	Lebensläufe und Verfügbarkeitserklärung	erfüllt oder nicht erfüllt
E-3	zwei Referenzen mit Sicherheitsvorfall und Vor-Ort-Koordination	Referenzblatt mit Ansprechpartner	Vergleichbarkeit nach Inhalt, Umfang und Komplexität
E-4	belastbarer Mobilisierungsprozess für das Ministerium	Ablaufplan ohne Standortvorgabe	Plausibilitätsprüfung

Ein bestehender Unternehmens-, Wohn- oder Niederlassungssitz im Umkreis des Ministeriums ist weder Mindestanforderung noch Nachweisersatz.

2. Auswahl bei mehr als fünf geeigneten Bewerbern

Auswahlkriterium	Gewicht	Bewertungsgegenstand	Punkteanker
Krisenerfahrung des vorgesehenen Teams	45 Prozent	nachgewiesene Rollen in vergleichbaren Vorfällen	0 bis 5 nach dokumentierter Vergleichbarkeit
Vertretungs- und Skalierungsfähigkeit	30 Prozent	personelle Reserve für parallele Ereignisse	0 bis 5 nach benannten Ressourcen
Qualität der Referenzbestätigungen	25 Prozent	belastbare Angaben zu Leistung und Ergebnis	0 bis 5 nach Nachweistiefe

Bewertet wird die nachgewiesene berufliche Leistungsfähigkeit, nicht das spätere Lösungskonzept für den konkreten Auftrag.

3. Zuschlagskriterium in der Angebotsphase

Unterkriterium	Anteil am Gesamtzuschlag	verbindlicher Angebotsinhalt	Abgrenzung zur Auswahl
Erstreaktion R1 bis R4	5 Prozent	garantierte Minutenwerte und Messpunkt	konkrete Vertragszusage
Mobilisierung vor Ort	5 Prozent	Einsatzfolge, Reisezeitannahmen und Ersatzroute	auftragsbezogenes Umsetzungskonzept
Wiederherstellung und Übergabe	5 Prozent	abgestufte RTO, Dokumentation und Übergabepunkt	konkrete Leistung im Störfall

Die Bewertung erfolgt anhand vorab veröffentlichter Punkteanker. Kürzere Zeiten erhalten nicht automatisch mehr Punkte, wenn Personalansatz, Vertretung oder technische Umsetzbarkeit nicht belastbar dargelegt sind.

4. Kontrollformel

Gesamtpunkte = Preiswertung + Fachkonzept + Reaktionsleistung + Nachhaltigkeit

Die Reaktionsleistung fließt mit höchstens 15 von 100 Gesamtpunkten ein. Jede Einzelwertung enthält Angebotsfundstelle, festgestellte Zusage, Plausibilitätsbefund und Begründung. Ein nachträglicher Wechsel von Zielwert zu Garantie ist ausgeschlossen.

5. Veröffentlichte Punkteanker Reaktionsleistung

Stufe	Erstreaktion	Mobilisierung	Wiederherstellung und Übergabe
0 Punkte	keine verbindliche Zeit oder kein Messpunkt	kein belastbarer Ablauf	keine abgestufte Zusage
2 Punkte	Zeit zugesagt, Vertretung oder Messpunkt lückenhaft	Hauptweg beschrieben, Ersatzweg offen	Zielzeiten ohne belastbare Ressourcen
3 Punkte	Zeit, Messpunkt und Vertretung schlüssig	Einsatzfolge und Ersatzroute plausibel	abgestufte RTO mit Übergabepunkt
5 Punkte	zusätzlich Last- und Eskalationstest bestanden	zusätzlich personell und geografisch belastbar	zusätzlich überprüfbare Wiederanlaufprobe

Die Wertungsgruppe darf nur die veröffentlichten Anker und fristgerechten Angebotsinhalte heranziehen. Eine schnellere Zeit erhält keine höhere Stufe, wenn sie nach Personal, Bereitschaft, Reiseweg oder technischer Abhängigkeit nicht plausibel ausführbar ist.

Vergabeakte MID-STRAT-2026-07

Einheitliche Prüfung der angebotenen Reaktionsleistung

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Reaktionssimulation und Konsenswertung der Beratungsteams

1. Gegenstand

Die drei verbliebenen Bieterteams bearbeiteten am 14.09.2026 dasselbe veröffentlichte Szenario. Geprüft wurden nur verbindlich angebotene Abläufe; Anreiseort und Unternehmenssitz blieben unbewertet.

Szenario: Ab 07:35 Uhr treffen gleichzeitig zwei Verschlüsselungsereignisse, auffällige privilegierte Anmeldungen und später der Ausfall einer Behörden-Telefonanlage ein. Gefordert waren Erstreaktion, Rollen, Mobilisierung, Wiederherstellungsprioritäten und Krisenstabsübergabe.

2. Verfahrensgleichheit

Kontrollpunkt	Vorgabe	Vollzug
Vorbereitungszeit	30 Minuten	Beginn für alle Teams nach dokumentiertem Download
Präsentation	25 Minuten	Zeitwächterin stoppte bei Minute 25
Rückfragen	sechs vorab festgelegte Fragen, 20 Minuten	gleiche Reihenfolge; spontane Nachfrage nur zum Verständnis
Hilfsmittel	Angebotsunterlagen, Whiteboard, kein Internet	Raumkontrolle dokumentiert
Bewertung	drei Einzelwertungen vor Konsens	Einzelbögen um 13:42 Uhr schreibgeschützt archiviert

3. Tatsächlicher Ablauf

Team	Erstreaktion	parallele Einsatzführung	Vor-Ort-Mobilisierung	Wiederherstellungsübergabe
Beratung Mustertal / Secure Response	Incident Lead nach 8 Minuten benannt; Kommunikationskanal nach 11 Minuten eröffnet	zwei Workstreams mit gemeinsamer Lagekarte	Lead Süd ab 08:20 Uhr abfahrbereit, Ersatzroute benannt	Identitätsdienst priorisiert; Übergabepaket mit Entscheidungslog
HanseCyber Consulting	Incident Lead nach 6 Minuten benannt	zweiter Workstream erst nach Hinweis des Gremiums	Anreise aus regionalem Partnerpool, konkrete Person nicht im Angebot	technische Wiederherstellung plausibel, Behördenkommunikation spät
Resilience Partners AG	Erstmeldung nach 14 Minuten	drei Streams, aber unklare Entscheidungsbefugnis	zwei namentlich benannte Personen und Bahn-/Fahrzeugoption	vollständige Checkliste, Priorisierung der Telefonanlage nicht begründet

4. Einzelwertungen

Bewertende Person	Mustertal	HanseCyber	Resilience	wesentlicher Abweichungsgrund
Dr. Miriam Falk, CISO	13.5	10.0	11.5	technische Parallelisierung
Jonas Marten, Krisenstab	14.0	9.5	12.0	Behördenkommunikation und Übergabe
Eva Scholl, Beschaffung	12.5	10.5	11.0	Bindung an veröffentlichte Angebotszusagen

Höchstwert waren 15 Punkte. Die Abweichung bei Mustertal beruht darauf, dass Eva Scholl den Ersatzreiseweg zunächst als neue Präsentationsaussage ansah. Die Angebotsanlage M-07_Mobilisierung.pdf, Seite 6, enthält den Ersatzweg jedoch bereits. Die Konsensrunde durfte diese fristgebundene Fundstelle berücksichtigen.

5. Konsensentscheidung

Unterkriterium	Mustertal	HanseCyber	Resilience	tragender Grund
Erstreaktion	4.5	5.0	3.5	Messpunkt, Rolle und Vertretung
Mobilisierung	4.5	2.5	4.0	namentliche Ressourcen und Ersatzroute
Wiederherstellung und Übergabe	4.5	3.0	4.0	Priorisierung, Entscheidungslog und Übergabepunkt
Gesamt	13.5	10.5	11.5	Summe der veröffentlichten Unterkriterien

Die sechsminütige Erstreaktion von HanseCyber führt nicht automatisch zum besten Gesamtergebnis. Das Angebot ließ die Besetzung des parallelen zweiten Vorfalls und die konkrete Vor-Ort-Ressource offen. Mustertal war nicht wegen räumlicher Nähe besser, sondern wegen der schon im Angebot zugesagten Rollen, Vertretung, Ersatzroute und protokollierten Übergabe.

6. Beleg- und Integritätsliste

Beleg	Zeitstempel	Status
Szenariodatei SIM-01.pdf	14.09.2026, 07:00 Uhr	für alle Teams identisch
Raumprotokolle	je Termin unmittelbar geschlossen	von Zeitwächterin und Teamvertretung gezeichnet
Einzelbögen	14.09.2026, 13:42 Uhr	schreibgeschützt, Hashliste in Vergabeakte
Konsensprotokoll	15.09.2026, 10:18 Uhr	Gründe je Abweichung dokumentiert
Angebotsfundstellen	Angebotsfreeze 31.08.2026	keine spätere Leistungszusage berücksichtigt

Dr. Miriam Falk; Jonas Marten; Eva Scholl

Interne Vergabeakte

Lose Bearbeitungsnotizen

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Lose Bearbeitungsnotizen

Akte: BM-2026-CYBER-005

Stand: 15.09.2026 / nicht zur Versendung bestimmt

Telefon / Flur / Rückruf:

- 15.09.2026 09:35 Fachamt: Mengenansatz noch einmal gegen Altvertrag prüfen.
- Portal zeigt zwei fast gleich benannte Dateien; nur die zuletzt freigegebene Fassung verwenden.
- Beim Upload darauf achten: Preisblatt und Konzeptanlage getrennt lassen, keine Sammel-PDF.

Noch offen / klebt am Aktenrand:

- Prüfnote Teilnahmewettbewerb Cybersicherheitsberatung - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Auszug Bietergemeinschaftsvertrag Cybersicherheitsberatung - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Rüge gegen Sitz- und Distanzkriterium - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Teilnahmeantrag Bietergemeinschaft Cybersicherheitsberatung - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Nachprüfungsantrag gegen diskriminierendes Sitzkriterium - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Rechtsmittel- und Kostenvermerk - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

Schmierzettel:

Frist nicht aus Bauchgefühl rechnen. Eingang, Nichtabhilfe, Stillhaltefrist und Uploadzeit getrennt notieren.

Bei Wertung: erst Mindestanforderungen, dann Preisformel, dann Qualität/Tempo/Servicelevel. Nicht reflexhaft billigstes Angebot nehmen.

Bei Rüge/VK: Originalnachricht, Exportzeit und Plattform-Quittung zusammenhalten.

Beratung Mustertal GmbH <beratung@mi-musterland.example.de>

**WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Prüfnotiz Teilnahmewettbewerb
Cybersicherheitsberatung**

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Von	Ministerium des Innern Musterland - Poststelle <poststelle@mi-musterland.example.de>
An	Beratung Mustertal GmbH <beratung@mi-musterland.example.de>
Datum	Wed, 16 Sep 2026 19:35:00 +0200
Betreff	WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Prüfnotiz Teilnahmewettbewerb Cybersicherheitsberatung

Guten Morgen,

anbei nur zur internen Ablage der aktuelle Stand aus Plattform, DMS und Fachbereich. Die Dateinamen sind noch nicht vollständig bereinigt; bitte vor Versand nur die freigegebenen Fassungen verwenden.

Akte: BM-2026-CYBER-005

Betreff: Prüfnotiz Teilnahmewettbewerb Cybersicherheitsberatung

Zuletzt sichtbare Aktenstücke:

- 01_teilnahmewettbewerb_pruefnotiz.docx
- 02_bietergemeinschaftsvertrag_auszug.docx
- 03_ruegeschreiben_sitzkriterium.eml
- 04_teilnahmeantrag_eignungsmatrix.docx
- 05_nachpruefungsantrag_auswahlkriterium.docx
- 06_rechtsmittel_und_kostenvermerk.docx
- 07_beschluss_vk_sitzkriterium.docx
- 08_sofortige_beschwerde_bietergemeinschaft.docx

Hinweis: Fristen, Uploadquittungen und Hashwerte bitte zusammen mit der fachlichen Wertung prüfen.

Viele Grüße

Poststelle / Vergabeakte

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Portal-Aktivitätsprotokoll

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Datensatz 1

Zeitstempel	2026-07-04 09:12:00
System	Vergabeplattform
Nutzer	fachamt
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	01_teilnahmewettbewerb_pruefnotiz.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	db04fd090a13c534
Bemerkung	Prüfnotiz Teilnahmewettbewerb Cybersicherheitsberatung

Datensatz 2

Zeitstempel	2026-07-05 09:15:00
System	AVA/ERP
Nutzer	fachamt
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	01_teilnahmewettbewerb_pruefnotiz.docx
Status	OK
SHA256	d5dc000665963716
Bemerkung	Prüfnotiz Teilnahmewettbewerb Cybersicherheitsberatung

Datensatz 3

Zeitstempel	2026-07-06 09:29:00
System	DMS
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	02_bietergemeinschaftsvertrag_auszug.docx
Status	OK
SHA256	540d04d266ed5598
Bemerkung	Auszug Bietergemeinschaftsvertrag Cybersicherheitsberatung

Datensatz 4

Zeitstempel	2026-07-07 09:30:00
System	Fristenkalender
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	02_bietergemeinschaftsvertrag_auszug.docx
Status	OK
SHA256	22516feefd4af9c0
Bemerkung	Auszug Bietergemeinschaftsvertrag Cybersicherheitsberatung

Datensatz 5

Zeitstempel	2026-07-10 09:50:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	03_ruegeschreiben_sitzkriterium.eml
Status	OK
SHA256	bdca99a76124ac7f
Bemerkung	Rüge gegen Sitz- und Distanzkriterium

Datensatz 6

Zeitstempel	2026-07-11 09:54:00
System	Vergabepattform
Nutzer	fachamt
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	03_ruegeschreiben_sitzkriterium.eml
Status	nachbearbeitet
SHA256	aa1a8840933b154f
Bemerkung	Rüge gegen Sitz- und Distanzkriterium

Datensatz 7

Zeitstempel	2026-07-25 10:25:00
System	Fristenkalender
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	05_nachpruefungsantrag_auswahlkriterium.docx
Status	OK
SHA256	3488feca7272481d
Bemerkung	Nachprüfungsantrag gegen diskriminierendes Sitzkriterium

Datensatz 8

Zeitstempel	2026-07-26 10:27:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	05_nachpruefungsantrag_auswahlkriterium.docx
Status	OK
SHA256	64f8912bef14ebed
Bemerkung	Nachprüfungsantrag gegen diskriminierendes Sitzkriterium

Datensatz 9

Zeitstempel	2026-07-28 10:09:00
System	AVA/ERP
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	04_teilnahmeantrag_eignungsmatrix.docx
Status	OK
SHA256	052b2235dae99725
Bemerkung	Teilnahmeantrag Bietergemeinschaft Cybersicherheitsberatung

Datensatz 10

Zeitstempel	2026-07-29 10:05:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	04_teilnahmeantrag_eignungsmatrix.docx
Status	OK
SHA256	2701022560535af0
Bemerkung	Teilnahmeantrag Bietergemeinschaft Cybersicherheitsberatung

Datensatz 11

Zeitstempel	2026-08-06 10:40:00
System	Vergabeplattform
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	06_rechtsmittel_und_kostenvermerk.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	be86cdeac5d9d65c
Bemerkung	Rechtsmittel- und Kostenvermerk

Datensatz 12

Zeitstempel	2026-08-12 11:01:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	07_beschluss_vk_sitzkriterium.docx
Status	OK
SHA256	bb326bc331f1a746
Bemerkung	Beschluss zum Sitzkriterium im Teilnahmewettbewerb MID-STRAT-2026-07

Datensatz 13

Zeitstempel	2026-08-20 11:14:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	08_sofortige_beschwerde_bietergemeinschaft.docx
Status	OK
SHA256	e43e0a61eb65ec3b
Bemerkung	Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK ML 12-31/26

Datensatz 14

Zeitstempel	2026-08-28 11:30:00
System	AVA/ERP
Nutzer	extern.upload
Vorgang	PDF-Vorschau erzeugt
Dokument	09_olg_erwiderung_vergabestelle.docx
Status	OK
SHA256	7ea5e5a991f1919c
Bemerkung	Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Bietergemeinschaft Beratung

Datensatz 15

Zeitstempel	2026-09-03 11:52:00
System	Fristenkalender
Nutzer	fachamt
Vorgang	Freigabe durch Vier-Augen-Prüfung erfasst
Dokument	10_gerichtlicher_vergleich_teilnahmewettbewerb.docx
Status	OK
SHA256	5ac48e5c8d7a1825
Bemerkung	Vergleich im Beschwerdeverfahren MID-STRAT-2026-07

Datensatz 16

Zeitstempel	2026-09-04 12:02:00
System	Vergabeplattform
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	11_umsetzungsvermerk_vergleich.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	e96b629da782cb53
Bemerkung	Umsetzung des gerichtlichen Vergleichs

Datensatz 17

Zeitstempel	2026-09-07 12:21:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	12_auswahlmatrix_reaktionsleistung.docx
Status	OK
SHA256	544900fe21029c5d
Bemerkung	Auswahl- und Wertungsmatrix Reaktionsleistung

Datensatz 18

Zeitstempel	2026-09-15 12:39:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	fachamt
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	13_reaktionssimulation_einzelwertung.docx
Status	OK
SHA256	bfbba253fe0d0a15
Bemerkung	Reaktionssimulation und Konsenswertung der Beratungsteams

Ministerium für Inneres und Digitalisierung Musterland

Auswahlmatrix Teilnahmewettbewerb

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Kriterium	Gewicht	Beanstandung	Ersatzvorschlag
Umsatz IT-Sicherheitsberatung	20	keine	gemeinsamer Umsatz BG
Referenzen Ministerialbereich	30	mögliche Verengung	vergleichbare KRITIS- und Verwaltungsprojekte zulassen
Qualifikation Beraterteam	25	keine	Zertifikate und Projektrollen
Sitz innerhalb 200 km	10	diskriminierend	Reaktionszeit innerhalb 2 Stunden bei Kritikalität hoch
Methodenkonzept	15	keine	qualitative Bewertung mit Leitfaden

Vergabeakte

Teilnahmeantrag der Bietergemeinschaft

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

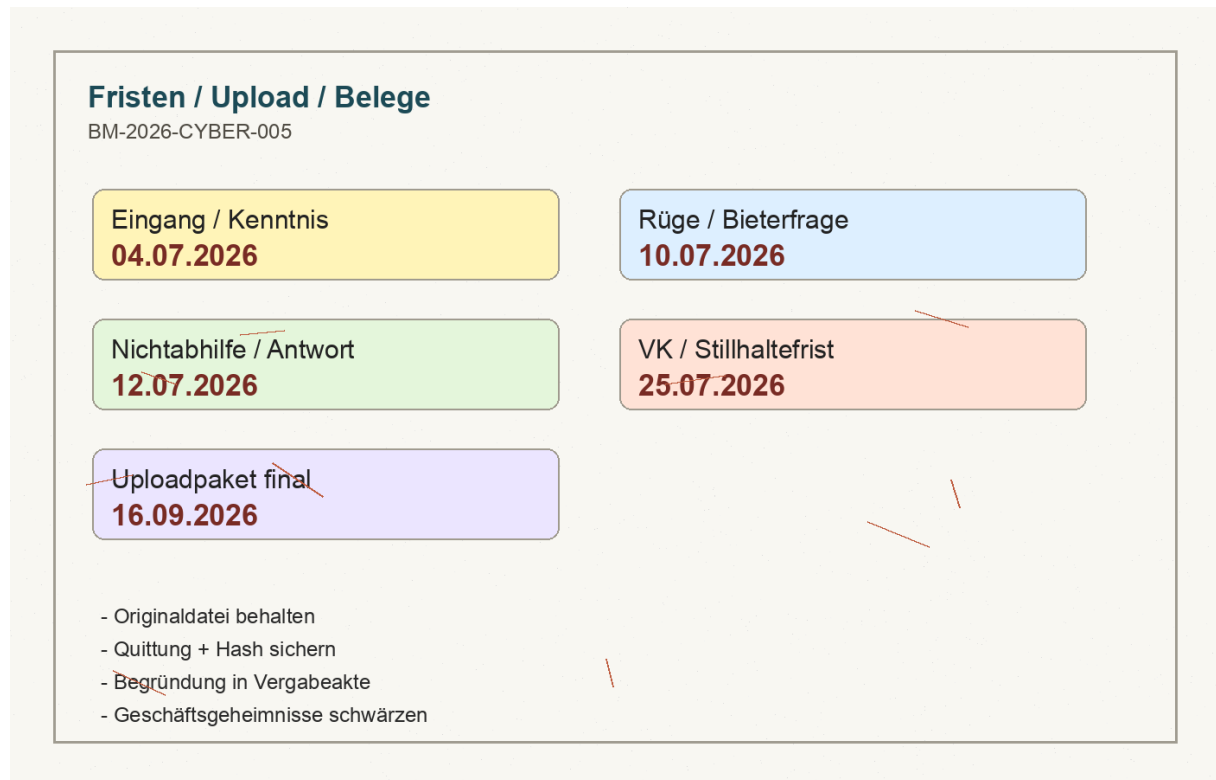
Datenanlage: Teilnahmeantrag der Bietergemeinschaft

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Application xmlns="urn:example:eforms:vergaberecht-werkstatt"
procedure="MID-STRAT-2026-07">
<CandidateGroup leader="Beratung Mustertal GmbH">
<Member role="Federführung">Beratung Mustertal GmbH</Member>
<Member role="Incident Response">Beratung Norddeutschland GmbH</Member>
</CandidateGroup>
<Declarations>
<Declaration legalBasis="§§ 123 und 124 GWB" status="submitted" />
<Declaration legalBasis="§ 47 VgV" status="not-used" note="Bietergemeinschaft statt
Eignungsleihe" />
</Declarations>
<References count="5" />
</Application>
```

Interne Vergabeakte

Fristen- und Uploadübersicht

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst



Bildanlage: Fristen- und Uploadübersicht